

1529857-80.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PALADINO NAVARRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 19 de janeiro de 2022, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529857-80.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529857-80.2021.8.26.0228 PD 04/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PALADINO NAVARRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 19 de janeiro de 2022, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Eder Segura, presente o réu Lucas Paladino Navarro, acompanhado pela Dra. Tamara Cristiane Cavalcante - OAB/SP 347.233. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos

do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM Juiz, trata-se de ação penal instaurada em razão da prática de tráfico de drogas conforme inicial de fls. 02. Notificado o réu apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia foi regularmente citado e nesta data foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. PRELIMINARMENTE: Considerando a conduta do acusado e o contexto da situação onde esse foi localizado, a expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida em seu poder bem como seu histórico na vara da infância e juventude conforme Certidão juntada, entendo insuficiente e deixo de oferecer proposta de ANPP neste caso. NO MÉRITO: A materialidade do delito resta demonstrada pelo laudo toxicológico juntado aos autos. Quanto a autoria, os policiais militares ouvidos nesta data relatam exatamente que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando receberam um disque denúncia sobre o tráfico de drogas e lá avistaram o réu que correspondia a descrição, sendo que esse ao ver os policiais correu e tentou fugir pelos telhados da casa, sendo que veio a cair e foi abordado, sendo que na mochila que ele carregava foi encontrada a droga mencionada na denúncia e descrita nessa e na apreensão, além do valor em dinheiro apreendido. Destaco a forma detalhada da narrativa de ambos os policiais ouvidos descrevendo como a droga estava separada para a venda e o dinheiro encontrado se referia a isso. As drogas estavam divididas para a comercialização e o réu teria confessado que trabalhava no tráfico pelo local. Não há razão para duvidar-se da narrativa policial pois estavam no exercício da função, foi detalhada e esclarecedora inclusive frente a perguntas formuladas, sendo coerente entre ambos os policiais. A quantidade de droga apreendida (fls.08) sua diversidade e acondicionamento bem como o que foi narrado pelos policiais indica a ocorrência do tráfico de drogas. O réu em seu depoimento nesta data confessou a prática do delito se dizendo arrependido. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia, quanto ao disposto pelo artigo 33 da lei de drogas. Quanto a pena há que se considerar a primariedade técnica do réu conforme FA e certidões juntadas entendendo que a pena deva ser fixada a partir do mínimo legal, considerada sua confissão judicial e a menoridade penal relativa, sendo que eventual redução pelo § 4º demanda considerar a quantidade e ser estipulada em patamar superior ao mínimo, não havendo outras informações ante a narrativa policial em juízo. O regime prisional deve ser o inicialmente fechado conforme previsão legal, admitindo-se posicionamento diverso quanto a esse em razão da primariedade e confissão do acusado neste caso. A droga deve ser incinerada. O dinheiro apreendido perdido para o FUNAD. Demais materiais relacionados devem ser destruídos." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, reiterando as considerações da resposta à acusação, a Defesa Técnica pretende a absolvição do acusado. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteia: a pena mínima, consideradas as atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão; o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. LUCAS PALADINO NAVARRO, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 73/76 como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, II, j do Código Penal, porque em 10 de dezembro de 2021, por volta das 16h, durante período de calamidade pública, causado pela pandemia do COVID-19, na Rua Santana do Agreste, altura do numeral 15, Vila Campanela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 65 invólucros plásticos contendo 46,5 g de cocaína; 217 microtubos plásticos do tipo "ependorf" contendo 57,6g também de cocaína e 132 invólucros plásticos contendo 486,5g de substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como maconha, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 08, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, consoante pericia de fls. 12/15, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar e permaneceu custodiado

no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 83/85), o réu constituiu Defensora que apresentou resposta à acusação (fls. 145/148), sendo formalizada a citação pessoal (fls. 151). Durante a instrução criminal foram ouvidos os 02 (dois) PMs responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O M.P. pediu a condenação. A Defesa requereu a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: a pena mínima, consideradas as atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão; o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo teor do B.O. de fls. 02/04; pelos depoimentos dos PMs (fls. 06/07); pelo A.E.A. de fls. 08; pela perícia das drogas (laudo de fls. 12/15); pela perícia das bolsas onde as drogas estavam acondicionadas (fls. 152/155); pela apreensão e depósito do numerário auferido com a venda das drogas (fls. 31/32); pelos depoimentos dos PMs em Juízo; e pela confissão judicial do acusado. Os Policiais Militares, ouvidos nas duas fases procedimentais, apresentaram depoimentos uníssonos e convergentes. Disseram que receberam informação sobre o tráfico de drogas no local, com as características do delinquente, razão pela qual para lá se dirigiram. No local avistaram o réu Lucas, o qual tinha as características apontadas, tendo o acusado empreendido fuga, ao constatar a presença dos milicianos. Durante a evasão, o acusado tentou pular pelos telhados dos imóveis localizados na via pública, ocasião em que caiu no chão e foi abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foram localizados dentro da mochila transportada por LUCAS, os entorpecentes acima descritos, bem como a quantia de R\$ 573, 00 (quinhentos e setenta e três reais) em espécie. Informalmente o acusado admitiu que estava pelo local no tráfico de drogas. Os PM deram voz de prisão ao acusado que foi inicialmente conduzido ao UPA Ermelino Matarazzo, onde foi medicado. Após ser liberado, o réu foi levado ao Distrito Policial, onde foi lavrado o A.P.F.D. Interrogado em Juízo, na presente data, o réu LUCAS confessou a imputação, nos termos da denúncia. A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, bem como o valor em dinheiro encontrado, corroboraram a prática do tráfico de entorpecentes. Destarte, face a prova colhida e plenamente caracterizada a narco-traficância, mister se faz a formalização do decreto condenatório, pelo que passo à dosimetria da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do Código Penal verifico que o réu, desde a menoridade penal, delinque de forma sistemática (fls. 45/46), pelo que fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, considero a atenuante da menoridade penal relativa, para diminuir a sanção ao patamar de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Por sua vez, a agravante da calamidade pública fica compensada pela atenuante da confissão espontânea. Tratando-se da primeira condenação do acusado, após completar 18 anos de idade, pela prática de tráfico de drogas, plausível se mostra um tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. No entanto, diante da grande variedade e quantidade drogas consigo apreendidas, reduzo a pena em metade, o que perfaz, em definitivo, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso. Anoto que a extrema nocividade da quantidade e variedade da droga apreendida, já preparada para venda aos usuários finais, justifica a diminuição em metade. Isto posto, CONDENO o réu LUCAS PALADINO NAVARRO, RG/SP 62.006.677, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá

iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Por conta da concessão da pena alternativa, determino a expedição de alvará de soltura clausulado, em favor do sentenciado. O valor em dinheiro arrecadado com o réu (fls. 31/32), deverá ser revertido em favor da SENAD. A droga deverá ser incinerada. Demais objetos apreendidos devem ser destruídos. O sentenciado sai intimado a fazer o recolhimento do valor de R\$ 9.166,67, correspondente à pena de multa, no prazo de quinze dias. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA